

Plan de cours et ressources

Cours en ligne sur l'accès à la justice – Partie 1

Ce document a un double objectif :

- Il rend publique une liste de ressources sélectionnées sur l'accès à la justice pour aider le corps enseignant à intégrer cet enjeu à ses cours.
- Il présente le plan et la structure de la première partie d'un cours d'introduction à l'accès à la justice, offert gratuitement en ligne.

CONTEXTE

Cette liste et le cours ont été conçus dans le cadre de l'Initiative d'éducation à l'accès à la justice. Issue d'un partenariat entre des professeur-es du British Columbia Access to Justice Centre for Excellence et de la Faculté de droit de l'Université McGill, l'Initiative a relevé des lacunes dans l'enseignement de l'accès à la justice au Canada et a élaboré un cours d'introduction en ligne et une liste de ressources pour aider à les combler.

Le cours se compose de **dix modules**. Le présent plan couvre la première partie, structurée en quatre modules qui présentent les bases de la crise de l'accès à la justice : Que signifie l'accès à la justice? Quelle est l'ampleur des besoins juridiques non satisfaits au Canada? Qu'est-ce qui empêche les gens de répondre à ces besoins? Et quelles sont les conséquences, pour les individus, les communautés et la société, de les laisser insatisfaits?

Chaque module porte sur l'une de ces grandes questions et traite de sous-thèmes présentés ci-dessous. Les ressources énumérées sont celles proposées aux personnes qui suivent le cours en ligne; elles peuvent aussi servir au corps enseignant qui souhaite aborder ces thèmes dans ses cours.

INTRODUCTION

Pourquoi ce cours existe-t-il?

SOUS-THÈMES

- Le rapport de 2013 de l'Association du Barreau canadien et l'enseignement de l'accès à la justice
- Objectifs et portée du cours
- Aperçu de la Partie 1
- Trois thèmes transversaux du cours

TROIS THÈMES TRANSVERSAUX

- **Visions du monde et traditions juridiques autochtones.** Les peuples autochtones ont leurs propres ordres juridiques, qui coexistent avec le système juridique colonial et conçoivent souvent la justice de manière relationnelle. Ces conceptions sont essentielles pour le travail en accès à la justice.
- **Technologie.** La technologie façonne la manière dont les personnes s'informent sur leurs problèmes juridiques, cherchent de l'aide et règlent leurs différends; elle peut réduire les obstacles, mais aussi en créer de nouveaux. Elle joue un rôle de plus en plus important face à la crise de l'accès à la justice.
- **Interdisciplinarité.** Les besoins juridiques sont liés à la pauvreté, à la santé, au logement et à la situation familiale. D'autres disciplines que le droit aident à comprendre ces dimensions multiformes de l'accès à la justice.

RESSOURCE

- Association du Barreau canadien, *Atteindre l'égalité devant la justice : une invitation à l'imagination et à l'action*, Ottawa, Association du Barreau canadien, août 2013.

MODULE 1

Fondements et contexte – Qu'est-ce que l'accès à la justice?

SOUS-THÈMES

- Conceptions de l'accès à la justice issues de l'expérience vécue
- Histoire et évolution des conceptions universitaires de l'accès à la justice (les cinq vagues)
- Justice procédurale, substantielle et symbolique
- La justice centrée sur les personnes comme nouvelle vague, la sixième
- Conceptions de l'accès à la justice chez les personnes noires et racisées
- Conceptions trans de l'accès à la justice
- Traditions juridiques autochtones et leurs conceptions de la justice et de l'accès à celle-ci

LECTURES

- Extrait de film : *Moi, Daniel Blake* (*I, Daniel Blake*), réalisé par Ken Loach, 2016.
- Trevor CW Farrow, « [What is Access to Justice?](#) » (2014) 51:3 Osgoode Hall LJ 957 aux pp 965–984.
- Roderick A Macdonald, « Access to Justice in Canada Today: Scope, Scale and Ambitions » dans Julia H Bass, WA Bogart et Frederick H Zemans, dir, *Access to Justice for a New Century: The Way Forward*, Toronto, Law Society of Upper Canada, 2005, 19 aux pp 19–23.
- OCDE, *Framework and Good Practice Principles for People-Centred Justice*, Paris, OCDE, 2021 aux pp 26–28.
- Jérémy Boulanger-Bonnely, « [Person-Centred Justice and Dispute Resolution: The Potential of Lay Courts](#) » (2024) 39:3 RCDS 404 aux pp 428–434.
- Constance Backhouse, « What Is Access to Justice? » dans Julia H Bass, WA Bogart et Frederick H Zemans, dir, *Access to Justice for a New Century: The Way Forward*, Toronto, Law Society of Upper Canada, 2005, 113 aux pp 113–123.
- Evan Vipond et Pierre Cloutier de Repentigny, « [Searching for Justice: Moving Towards a Trans Inclusive Model of Access to Justice in Canada](#) » (2024) 47:1 Dal LJ 231 aux pp 232–239.
- Hadley Friedland, *Indigenous Bar Association: Accessing Justice and Reconciliation Project—Final Report*, Victoria, ILRU, 2014 aux pp 4–11.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Sur les traditions juridiques autochtones et l'accès à la justice

- ILRU, « [Indigenous Law: an introduction](#) », en ligne (vidéo).
- Val Napoleon, « [What is Indigenous Law? A Small Discussion](#) », Victoria, ILRU, août 2020.
- Hadley Friedland et Lindsay Borrows, « [Creating New Stories through Indigenous Law: Indigenous Legal Principles on Reconciliation](#) », Victoria, ILRU, en ligne.
- Hannah Askew, « [Learning from Bear-Walker: Indigenous Legal Orders and Intercultural Legal Education in Canadian Law Schools](#) » (2016) 33:1 Windsor YB Access Just 29.
- Jessica Asch et Tara Williamson, Professional Legal Training Course, « [Introduction to Indigenous Law](#) », Vancouver, Law Society of British Columbia, 2026.

Sur les conceptions de l'accès à la justice

- Association du Barreau canadien, *Atteindre l'égalité devant la justice : une invitation à l'imagination et à l'action*, Ottawa, août 2013.
- Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale, *L'accès à la justice en matière civile et familiale : une feuille de route pour le changement*, Ottawa, octobre 2013.
- Mauro Cappelletti et Bryant Garth, « [Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective](#) » (1978) 27:2 Buff L Rev 181.
- Beverley McLachlin, « [The Challenges We Face](#) », allocution prononcée devant l'Empire Club of Canada, 2007.
- Andromache Karakatsanis, « [Welcome Remarks: Towards Justice as a Common Good](#) », allocution prononcée à la réception d'ouverture de la conférence du Comité d'action sur l'accès à la justice, 26 mai 2026.

MODULE 2

Cartographier le problème – Les besoins juridiques non satisfaits au Canada

S O U S - T H È M E S

- Mesure des besoins juridiques par des méthodes empiriques, y compris les enquêtes sur les besoins juridiques et la capacité juridique
- Données canadiennes sur la fréquence des problèmes juridiques civils et comparaison avec des repères internationaux
- Incidence des identités intersectionnelles sur les problèmes et les besoins juridiques
- Incidence de l'héritage colonial du Canada sur les besoins juridiques des communautés autochtones
- Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

LECTURES

- Trevor CW Farrow et Lesley A Jacobs, « Introduction: Taking Meaningful Access to Justice in Canada Seriously » dans Trevor CW Farrow et Lesley A Jacobs, dir, *The Justice Crisis: The Cost and Value of Accessing Law*, Vancouver, UBC Press, 2020, 3 aux pp 3-15.
- Advocates for International Development, *SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions – A Legal Guide*, 2021 aux pp 2-6.
- Laura Savage et Susan McDonald, *Expériences de conflits ou de problèmes graves dans les provinces canadiennes, 2021*, Ottawa, Statistique Canada, 2022 aux pp 3-15.
- World Justice Project, *Global Insights on Access to Justice 2019*, Washington, WJP, 2019 aux pp 4-7.
- Commission de vérité et réconciliation du Canada, *Appels à l'action*, 2015, appels 25 à 42.
- Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, *Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées*, vol 1a, Calgary, 2019 aux pp 687-691, 765-772.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Sur la mesure et la comparaison internationale

- Victoria Law Foundation, Hugh M McDonald et Zhigang Wei, *Justice at a disadvantage: What we know now about legal need, capability and multiple disadvantage*, Melbourne, 2025.
- World Justice Project, *WJP Rule of Law Index 2025: Canada*, en ligne.
- OCDE et Open Society Foundations, *Legal Needs Surveys and Access to Justice*, Paris, OCDE, 2019.
- Forum canadien sur la justice civile, *Cost of Justice Project*, en ligne.

Sur les problèmes juridiques vécus par différents groupes

- Gouvernement du Canada, « Enquête canadienne sur les problèmes juridiques », Ottawa, en ligne.
Cette page donne accès à des études qualitatives menées par Statistique Canada et le ministère de la Justice à partir de l'Enquête canadienne sur les problèmes juridiques, y compris celles portant sur les communautés 2ELGBTQI+ et sur les personnes âgées en Ontario.
- Adam Cotter, « Perceptions et expériences relatives à la police et au système de justice au sein des populations noire et autochtone au Canada », *Juristat*, Ottawa, Statistique Canada, 2022, en ligne.
- Tristan Marshall et Mohan B Kumar, « Problèmes ou conflits graves vécus par les personnes des Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuit vivant dans les provinces », Statistique Canada, 2023, en ligne.
- Lynn McDonald, « Elder Abuse and Neglect in Canada: The Glass is Still Half Full » (2011) 30:3 Can J Aging 437.
- Commission du droit de l'Ontario, *A Framework for the Law as it affects Older Adults: Advancing Substantive Equality for Older Persons Through Law, Policy and Practice*, Toronto, avril 2012.

Autre ressource

- Association du Barreau canadien, Comité permanent de l'accès à la justice, *Mesure de l'accès à la justice : un document de discussion*, avril 2013.

MODULE 3

Le cycle de vie des litiges – Du grief à la résolution

SOUS-THÈMES

- Comment un problème juridique devient (ou non) un litige : le cadre « réaliser, reprocher, réclamer »
- Réactions des gens face à un problème juridique et parcours vers la justice; pourquoi les gens « font avec » (*lump it*) ou se désengagent du système formel
- Explications individuelles : motivation et soutien social
- Comment la classe sociale, la race et le genre façonnent le parcours du grief à la réclamation
- Obstacles intégrés à la conception même du système de justice
- Conceptions relationnelles et communautaires du conflit comme solutions de rechange au modèle linéaire « réaliser, reprocher, réclamer »

PASSAGES DES MODULES 1 ET 2 À RELIRE POUR LE MODULE 3

- Farrow et Jacobs, « [Introduction: Taking Meaningful Access to Justice in Canada Seriously](#) » (Module 2) : relisez la page 12.
- Savage et McDonald, [Expériences de conflits ou de problèmes graves dans les provinces canadiennes, 2021](#) (Module 2) : relisez les pages 9 à 11.
- Backhouse, « What Is Access to Justice? » (Module 1) : relisez la page 122.
- Friedland, [Indigenous Bar Association: Accessing Justice and Reconciliation Project—Final Report](#) (Module 1) : relisez les exemples du wetiko chez les Cris et des Coast Salish.
- Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, [Réclamer notre pouvoir et notre place](#), vol 1a (Module 2) : relisez la page 690.

LECTURES

- William LF Felstiner, Richard L Abel et Austin Sarat, « [L'émergence et la transformation des litiges : réaliser, reprocher, réclamer](#) » (1991) 4:16 Politix 41, traduction de « [The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming...](#) » (1980-1981) 15:3-4 L & Soc'y Rev 631 aux pp 631-637.
- Rebecca L Sandefur, « [Access to Civil Justice and Race, Class, and Gender Inequality](#) » (2008) 34 Ann Rev Soc'y 339 aux pp 346-352.
- Andrew Pilliar, « [Navigating the Paths to Justice: A Study on the Role of Social Supports in Responding to Justiciable Events](#) » (2025) 37 JL & Soc Pol'y 130 aux pp 147-153.
- Roderick A Macdonald, « [Access to Civil Justice](#) » dans Peter Cane et Herbert M Kritzer, dir, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 492 aux pp 510-515.
- Rupert Ross, [Returning to the Teachings: Exploring Aboriginal Justice](#), Toronto, Penguin Canada, 2006 aux pp 173-179.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

- Patricia Ewick et Susan S Silbey, [The Common Place of Law: Stories from Everyday Life](#), Chicago, University of Chicago Press, 1998.
- Hazel Genn, [Paths to Justice: What People Do and Think About Going to Law](#), Oxford, Hart Publishing, 1999.
- Marc Galanter, « [Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change](#) » (1974) 9:1 L & Soc'y Rev 95.
- John Lande, « [Slices of Conflict in Life](#) », University of Missouri Research Paper, 4 octobre 2022.

MODULE 4

Les conséquences des besoins juridiques non satisfaits

SOUS-THÈMES

- Conséquences individuelles des besoins juridiques non satisfaits : santé, finances, emploi et bien-être familial
- Coûts pour les communautés et coûts publics en aval des besoins juridiques non satisfaits
- Conséquences pour les institutions : justice procédurale, légitimité et confiance du public
- Conséquences disproportionnées et intergénérationnelles des besoins juridiques non satisfaits dans les communautés autochtones, et concept de la « cérémonie des couvertures »

PASSAGES DES MODULES 1 ET 2 À RELIRE POUR LE MODULE 4

- Farrow et Jacobs, « [Introduction: Taking Meaningful Access to Justice in Canada Seriously](#) » (Module 2) : concentrez-vous sur les pages 13 à 15, soit les coûts des besoins juridiques non satisfaits.
- Friedland, [Indigenous Bar Association: Accessing Justice and Reconciliation Project—Final Report](#) (Module 1) : concentrez-vous sur les pages 4 à 11 et relisez l'exemple coast salish tiré de la Première Nation Snuneymuxw.

LECTURES

- Robin L Nobleman, « [Addressing Access to Justice as a Social Determinant of Health](#) » (2014) 21 Health LJ 49 aux pp 64–68.
- OCDE, [Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre](#), Paris, Éditions OCDE, 2019 aux pp 33–46.
- Tom R Tyler, [Why People Obey the Law](#), New Haven, Yale University Press, 1990, ch 1, « Procedural Justice, Legitimacy, and Compliance » aux pp 3–7.
- Su-taxwiye Sarah Morales, « [“Cérémonie des couvertures” : Justice pour les peuples des Premières Nations au Canada](#) » dans [Élaboration d'une Stratégie en matière de justice autochtone : compilation de documents de réflexion par des experts en droit autochtone](#), Ottawa, Justice Canada, 2023, 6 aux pp 6–18.
- Iman Dar et al, « [Résultats socioéconomiques et en matière de santé des Autochtones âgés de 15 ans et plus qui ont été sous la responsabilité légale de l'État durant leur enfance](#) », [Regards sur la société canadienne](#), Ottawa, Statistique Canada, 18 février 2025 aux pp 5–11.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

- Hazel Genn, « [When Law Is Good for Your Health: Mitigating the Social Determinants of Health Through Access to Justice](#) » (2019) 72:1 Current Legal Problems 159.
- Lisa Moore et Trevor CW Farrow, [Investing in Justice: A Literature Review in Support of the Case for Improved Access to Justice](#), Toronto, Forum canadien sur la justice civile, 2019.
- Association du Barreau canadien, [Atteindre l'égalité devant la justice : une invitation à l'imagination et à l'action](#), Ottawa, Association du Barreau canadien, 2013 à la p 13 (sur les coûts de l'inaction).
- Groupe de travail sur la justice, [Justice pour tous : rapport du Groupe de travail sur la justice](#), New York, Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, avril 2019 (pour une perspective mondiale sur les coûts des besoins de justice non satisfaits).
- Will Friend, « [Le coût de l'injustice](#) », [L'Observateur de l'OCDE](#) (2019) (un court texte accessible qui accompagne le chapitre de l'OCDE lu pour ce module).
- Ministère de la Justice Canada, [Les perceptions et la confiance dans les systèmes de justice pénale et civile du Canada : principales constatations du Sondage national sur la justice de 2023](#), Ottawa, février 2024 (données canadiennes récentes sur la confiance du public, y compris un écart de confiance persistant chez les personnes répondantes autochtones, directement pertinentes pour la discussion de ce module sur la légitimité).
- Tom R Tyler, « [Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law](#) » (2003) 30 Crime & Just 283 (pour un énoncé ultérieur et plus développé de la théorie présentée dans ce module).